

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5916/2537

นาย ไม ตรี ตรี กิจการ มงคล
นาย สหรัฐ เศรษฐ บุตร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1387, มาตรา 1390

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 172 วรรคสอง

บันทึกข้อตกลงเรื่องการจำยอมมีข้อความระบุให้ที่ดินของจำเลยที่ 1 ตกอยู่ใน
บังคับการจำยอมเรื่องทางเดิน ทางรถเต็มทั้งแปลงของโฉนดที่ดินของโจทก์ ต่อมา
โจทก์ได้แบ่งแยกที่ดินออกเป็นแปลงย่อยหลายแปลง ที่ดินด้านหน้าที่ติดถนนก็ปลูก
ตึกแถวตลอดแนวเต็มเนื้อที่ และโจทก์จะดำเนินการก่อสร้างด้านในหลังตึกแถวดัง
กล่าวโดยทำถนนคอนกรีตไปจดแนวเขตที่ดินของจำเลยที่ 1 แต่จำเลยทั้งสองไม่
ยอมรื้อหลักหินและตัดต้นไม้เล็ก ๆ ที่ขึ้นตามแนวเขตออกและยังมีสิ่งกีดขวางอื่น ๆ
อีก จึงเป็นการขัดขวางการใช้ทางการจำยอมของโจทก์ ที่จำเลยทั้งสองอ้างว่าการจด
ทะเบียนการจำยอมนั้นเป็นการยอมให้ใช้เดินและใช้รถตามถนนในสภาพที่อยู่เดิม
ไม่ใช่ยอมให้โจทก์เชื่อมถนนของโจทก์ จำเลยเข้าด้วยกันขัดกับข้อตกลงการจำยอม
จึงฟังไม่ได้ จำเลยที่ 2 เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ดินของจำเลยที่ 1 ขัดขวางมิให้โจทก์
ทำถนนมาเชื่อมกับถนนการจำยอม เป็นการละเมิดโต้แย้งสิทธิของโจทก์โดยตรง
โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องจำเลยที่ 2 ฟ้องโจทก์ที่บรรยายว่าโจทก์ได้รับความเสียหายจาก
การไม่ได้ ใช้ทางการจำยอมและจากที่บุคคลภายนอกบอกเลิกสัญญาไม่ยอมซื้อที่ดิน
ของโจทก์ ทำให้โจทก์เสียหายไม่น้อยกว่า 600,000 บาท เป็นการแสดงโดยแจ้งชัดซึ่ง

สภาพแห่งข้อหาคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาครบถ้วนแล้วฟ้อง
โจทก์ไม่เคลือบคลุม

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองงดเว้นกระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง
การใช้ทางภาระจำยอม หรือทำให้เสื่อมหรือลดความสะดวกหรือทำให้การใช้สอยลด
น้อยไปซึ่งทางภาระจำยอมในที่ดินโฉนดเลขที่ 22760 เลขที่ดิน 841 ตำบลปากเกร็ด
(บ้านวัดบ่อ) อำเภอปากเกร็ด (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี ให้จำเลยทั้งสองทำการรื้อ
ถอนหลักหินซึ่งปักไว้ตามแนวเขตที่ดินระหว่างภารยทรัพย์กับสามยทรัพย์ออกไป
และขนย้ายสิ่งกีดขวางทางใด ๆ อันมีลักษณะทำให้การใช้สอยทางภาระจำยอมลด
น้อยหรือเสื่อมไป หากจำเลยทั้งสองไม่กระทำขอให้โจทก์เข้าทำการรื้อถอนหลักหิน
และสิ่งกีดขวางดังกล่าวออกไปได้โดยจำเลยทั้งสองเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้
จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายจำนวน 600,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะ
ชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า ในการจดทะเบียนภาระจำยอม จำเลยที่ 1 ไม่เคยตกลง
ให้โจทก์ทำถนนภายในที่ดินของโจทก์มาเชื่อมกับถนนในที่ดินของจำเลยที่ 1 และ
จำเลยทั้งสองจะทำการรื้อถอนสิ่งต่าง ๆ ที่กั้นระหว่างที่ดินของโจทก์กับของจำเลยที่
1 ออกไปแต่ประการใด จำเลยที่ 2 เป็นเพียงตัวแทนผู้รับมอบจากจำเลยที่ 1 จด
ทะเบียนภาระจำยอมที่ดินพิพาท และเป็นผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว หา
ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือคู่สัญญาเรื่องภาระจำยอมกับโจทก์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิ
ฟ้องจำเลยที่ 2 และฟ้องโจทก์เกี่ยวกับค่าเสียหายเคลือบคลุม โดยไม่ได้แสดงให้เห็นแจ้ง

ชัดว่าค่าเสียหายตามฟ้อง 600,000 บาท นั้นเป็นค่าเสียหายเนื่องจากเหตุใด ขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองงดเว้นการกระทำใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง
การใช้ทางภาระจำยอมในที่ดินโฉนดเลขที่ 22760 ตำบลปากเกร็ด (บ้านวัดบ่อ) อำเภอ
ปากเกร็ด (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี อันเป็นภาระยทรัพย์แก่ที่ดินของโจทก์โฉนด
เลขที่ 22755, 22756, และ 22757 ตำบลปากเกร็ด (บ้านวัดบ่อ) อำเภอปากเกร็ด
(ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี อันเป็นสามยทรัพย์และให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนหลักหิน
และขนย้ายสิ่งกีดขวางซึ่งปิดกั้นถนนที่โจทก์สร้างออกสู่ทางภาระจำยอมในระยะ 8
เมตร ตามความกว้างของถนนโจทก์ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์
50,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระ
เสร็จ

โจทก์ จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์
150,000 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นที่โจทก์และจำเลยทั้งสองไม่ได้โต้
เถียงกันฟังได้ว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 22760 ตำบลปากเกร็ด (บ้านวัดบ่อ) อำเภอ
ปากเกร็ด(ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี ตามเอกสารหมาย จ.1 ซึ่งเป็นของจำเลยที่ 1
ตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 22755, 22756 และ 22757 ตามเอกสาร
หมาย จ.4 ถึง จ.6 ของโจทก์ที่ซื้อมาจากนางศิรินันท์ วิทยากัย น้องสาวของจำเลยที่
2 คดีมีปัญหาวินิจฉัยชั้นฎีกาข้อแรกว่าโจทก์มีสิทธิให้จำเลยเปิดแนวเขตที่ดินให้

โจทก์ผ่านเข้าออกสู่ทางภาระจำยอมหรือไม่ เห็นว่า การจดทะเบียนภาระจำยอมวันที่ 2 พฤศจิกายน 2531 ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่โจทก์รับโอนที่ดินทั้ง 3 แปลงจากนาง ศิรินันท์ โดยจำเลยที่ 1 มอบอำนาจให้จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบิดาจดทะเบียนภาระจำยอม แทน ตามเอกสารหมาย จ.2 และ จ.3 ซึ่งบันทึกข้อตกลงเรื่องภาระจำยอมมีข้อความ ระบุให้ที่ดินของจำเลยที่ 1 ตกอยู่ในบังคับภาระจำยอมเรื่องทางเดิน ทางรถเต็มทั้ง แปลงของโฉนดที่ดินเลขที่ 22755, 22756 และ 22757 ของโจทก์ เมื่อโจทก์ซื้อที่ดิน ดังกล่าวแล้วก็ได้แบ่งแยกที่ดินออกเป็นแปลงย่อยหลายแปลงที่ดินด้านหน้าที่ติดถนน แจ้งวัฒนะ ก็ปลูกตึกแถวตลอดแนวเต็มเนื้อที่ และโจทก์จะดำเนินการก่อสร้างด้าน ในหลังตึกแถวดังกล่าวโดยทำถนนคอนกรีตไปจดแนวเขตที่ดินของจำเลยที่ 1 แต่ จำเลยทั้งสองไม่ยอมรื้อถอนหลักหินและตัดต้นไม้เล็ก ๆ ที่ขึ้นตามแนวเขตออกและ ยังมีสิ่งกีดขวางอื่น ๆ อีก ตามภาพถ่ายหมาย จ.19 ถึง จ.23 จึงเป็นการขัดขวางการ ใช้ทางภาระจำยอมของโจทก์ ที่จำเลยทั้งสองอ้างว่าการจดทะเบียนภาระจำยอมนั้น เป็นการยอมให้ใช้เดินและใช้รถตามถนนในสภาพที่อยู่เดิม ไม่ใช่ยอมให้โจทก์เชื่อม ถนนของโจทก์จำเลยเข้าด้วยกัน ขัดกับข้อตกลงภาระจำยอมจึงฟังไม่ได้

ปัญหาข้อที่ 2 มีว่าโจทก์มีสิทธิฟ้องจำเลยที่ 2 หรือไม่เห็นว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้ ดูแลผลประโยชน์ที่ดินของจำเลยที่ 1 ขัดขวางมิให้โจทก์ทำถนนมาเชื่อมกับถนนการ จำยอม เป็นการละเมิดโต้แย้งสิทธิของโจทก์โดยตรง โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องจำเลยที่ 2 ได้

ปัญหาข้อที่ 3 มีว่าโจทก์เสียหายเพียงใด เห็นว่า พยานหลักฐานโจทก์นำเชื่อว่า โจทก์จ่ายค่าตอบแทนในการจดทะเบียนภาระจำยอมแก่จำเลยที่ 2 เป็นเงิน 600,000 บาท แต่โจทก์นำสืบไม่ได้ว่าการที่จำเลยทั้งสองขัดขวางมิให้โจทก์ใช้ทางภาระจำยอม ทำให้โจทก์เสียหายเท่าใด ศาลฎีกาจึงเห็นควรกำหนดค่าเสียหายให้ตามสมควร เท่ากับที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้เป็นเงิน 150,000 บาท

ปัญหาข้อสุดท้ายมีว่า ฟ้องโจทก์เกี่ยวกับค่าเสียหายเคลือบคลุมหรือไม่ เห็นว่า ฟ้องโจทก์ที่บรรยายว่าโจทก์ได้รับความเสียหายจากการไม่ได้ใช้ทางภาระจำยอมและจากที่บุคคลภายนอกบอกเลิกสัญญาไม่ยอมซื้อที่ดินของโจทก์ ทำให้โจทก์เสียหายไม่น้อยกว่า 600,000 บาท เป็นการแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหา คำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาครบถ้วนแล้ว ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม

พิพากษายืน

(มงคล สรรพวัน-อริราช มณีภาค-วุฒิ คราววุฒิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>